

Prüfungsschema § 223 StGB — Körperverletzung

Körperverletzungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Körperliche Misshandlung

Eine üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt.

Beispiel: T schlägt O mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser Schmerzen erleidet und ein blaues Auge davonträgt.

2. Gesundheitsschädigung

Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands — nach h. M. auch psychische Krankheitszustände mit Krankheitswert.

Beispiel: T mischt O heimlich ein Abführmittel ins Essen, woraufhin dieser tagelang unter Übelkeit und Durchfall leidet.

II. Vorsatz

Bezüglich der körperlichen Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung, § 15 StGB. Dolus eventualis genügt.

Beispiel: T wirft in Streitwut einen Stein in Richtung des O und nimmt dessen Verletzung billigend in Kauf, als der Stein O am Kopf trifft.

III. Rechtswidrigkeit

1. Indizwirkung

Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert regelmäßig die Rechtswidrigkeit.

Beispiel: T schlägt O grundlos nieder — mangels erkennbarer Rechtfertigungsgründe indiziert die verwirklichte Körperverletzung bereits ihre Rechtswidrigkeit.

2. Einwilligung, § 228 StGB

Entfällt bei wirksamer Einwilligung — unwirksam, wenn die Tat trotz Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.

Beispiel: O willigt ausdrücklich in ein Tattoo durch T ein; die damit verbundene Hautverletzung ist gerechtfertigt, da die Einwilligung nicht sittenwidrig ist.

3. Mutmaßliche Einwilligung

Bei fehlender Einwilligungsmöglichkeit (z. B. Bewusstlosigkeit) rechtfertigend, wenn sie dem mutmaßlichen Willen entspricht — praktisch bei Heileingriffen.

Beispiel: Der bewusstlose O wird vom Notarzt notoperiert, ohne dass zuvor eine Einwilligung eingeholt werden konnte — der Eingriff entspricht seinem mutmaßlichen Willen.

IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein bzw. Verbotsirrtum (§ 17 StGB).

Beispiel: T schlägt O im Wahn, von diesem unmittelbar angegriffen zu werden — seine Schuldfähigkeit nach § 20 StGB ist gesondert zu prüfen.

Typische Streitstände

Rechtfertigung — Einwilligung und Sittenwidrigkeit, § 228 StGB

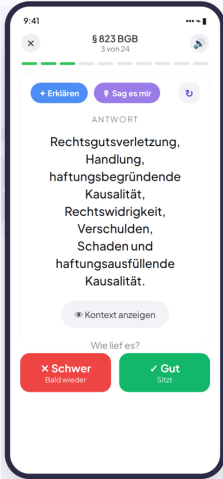
Die Rechtsprechung stellt maßgeblich auf eine konkrete Todesgefahr im Tatzeitpunkt ab; Teile der Literatur fordern eine umfassendere Wertung von Motiv und Zweck.

Tatbestand — Abgrenzung zur Beleidigung bei psychischer Einwirkung

Nach h. M. genügt es, wenn die psychische Einwirkung einen pathologisch feststellbaren Zustand von einigem Gewicht auslöst — bloße Unlustgefühle genügen nicht.

Rechtfertigung — Mutmaßliche Einwilligung bei Heileingriffen

Der ärztliche Heileingriff erfüllt nach ständiger Rechtsprechung § 223 StGB unabhängig vom Behandlungserfolg; rechtfertigend wirkt die Einwilligung des aufgeklärten Patienten oder — im Notfall — die mutmaßliche Einwilligung.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer (Bald merken) Gut (3/4)



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.